

Unidad de
trabajo

6

La retribución por el trabajo y las prestaciones laborales de la Seguridad Social



¿Qué sabes de...?

- ¿Sabes qué conceptos incluye una nómina o recibo de salario?
- ¿Sabes qué significa cotizar a la Seguridad Social?
- ¿Sabes qué es el Fondo de Garantía Salarial?
- ¿Sabes en qué consiste la acción protectora de la Seguridad Social?
- ¿Sabes a qué prestaciones te da derecho el seguro escolar?



RETO 1

Radiografía de la nómina de Elsa



RETO 2

¿Cómo ejerce su protección la Seguridad Social?



6.1. El salario

¡Tenlo en cuenta!

El salario mínimo interprofesional (SMI) se corresponde con la retribución mínima por la jornada legal de trabajo, independientemente del tipo de contrato. El SMI engloba tanto el salario base como los complementos.



¿Qué son los complementos salariales?

Un aspecto fundamental de la relación laboral y que tendrás que acordar con la empresa en el momento de la contratación es el **salario**.

El **salario** es la remuneración económica que recibe la persona empleada como contraprestación por su trabajo.

El salario nunca estará por debajo del salario mínimo interprofesional (lo fija anualmente el gobierno) o del que establezca el convenio colectivo.

6.1.1. Componentes del salario

El salario está compuesto por varios conceptos:

- El **salario base**. Es la parte fija del salario establecida que viene fijada por el convenio colectivo según el grupo profesional al que pertenezca el trabajador o trabajadora. Si no existe convenio, el salario base se acordará en el contrato de trabajo.
- Los **complementos salariales**. Son cantidades adicionales que se añaden al salario base. Pueden variar según distintos factores, como la antigüedad, la categoría profesional, el turno de trabajo, el trabajo nocturno, la disponibilidad y la productividad, entre otros. Estos complementos pueden estar determinados por el convenio colectivo o el contrato de trabajo.
- Las **gratificaciones extraordinarias**. Son las denominadas pagas extraordinarias o pagas extras, que se abonan generalmente en los meses de junio y diciembre, aunque pueden estar prorrateadas (repartidas proporcionalmente entre los pagos mensuales). Los convenios colectivos regulan la cuantía de las pagas extraordinarias, pero también el número y el momento del año en que se pagan.
- **Sueldo en especie**. Son otras retribuciones no monetarias en forma de bienes o servicios, por ejemplo, vales de comida, *tickets* de transporte, servicio de guardería, seguro médico, etc.

El salario es un aspecto fundamental en la vida de las personas, ya que determina su nivel de vida, su capacidad de ahorro y su bienestar económico. Por ello es importante que sea justo y equitativo, de acuerdo con sus habilidades y experiencia.



Fig. 6.1. El salario retribuye la prestación de servicios profesionales por cuenta ajena.

6.1.2. Percepciones no salariales

Además de la remuneración por tu trabajo, podrás percibir otras retribuciones que no se derivan del salario.

Las **retribuciones no salariales** son cantidades percibidas que no retribuyen el trabajo realizado.

Entre ellas se incluyen:

- Indemnizaciones o suplidos: compensan gastos que el trabajador haya tenido que realizar durante su trabajo, por ejemplo, el pago de un taxi.
- Indemnizaciones por traslado, suspensión del contrato o despido.
- Dietas y gastos de locomoción por motivos laborales o por desplazamientos fuera del centro de trabajo.
- Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social, que abona la empresa, por ejemplo, en caso de incapacidad temporal, desempleo, etc.
- Otras, como ropa de trabajo, herramientas o la cesta de Navidad.

En general, las percepciones no salariales no tributan como salario y no cotizan a la Seguridad Social, siempre que no superen una cantidad establecida por normativa. Si superan esta cuantía se consideran salario y pasan a cotizar.

¡Tenlo en cuenta!

- El límite legal de gastos por desplazamiento es de **26 céntimos** por cada kilómetro, más los gastos de peaje y aparcamiento.

Para las dietas diarias depende de si es en territorio nacional o si hay o no pernocta:

- Si no hay pernocta: **26,67 €** en España y **48,08 €** en el extranjero.
- Si hay pernocta: **53,34 €** en España y **91,35 €** en el extranjero.



Actividades



1. Elabora un **mapa de árbol** con las diferentes remuneraciones que pueden percibir las personas empleadas en virtud de la relación laboral.
2. Indica a qué responde cada uno de estos conceptos:
 - a) Vales de comida
 - b) Paga extraordinaria de Navidad
 - c) Dietas por motivos laborales
 - d) Remuneración añadida por antigüedad
 - e) Indemnización por traslado
 - f) Plus por trabajo nocturno
 - g) Parte fija del salario por convenio
 - h) Prestación por desempleo

6.2. El recibo de salario: la nómina

Cuando empieces a trabajar, la remuneración de tu salario estará soportada documentalmente por un *recibo de salario*.



Tarea 1

La estructura de la nómina



El tiempo de trabajo y su retribución

El **recibo de salario** o **nómina** es un documento que detalla la remuneración que la empresa paga a la persona empleada por su trabajo en un periodo específico, generalmente un mes.

En la nómina se registran, de manera detallada, los diferentes conceptos que vas a percibir, así como cualquier deducción o retención que te apliquen.

6.2.1. Información que incluye la nómina

La nómina ha de incluir esta información:



¿Cuál es la diferencia entre salario bruto y salario neto?

- **Datos de identificación de la empresa:** nombre o razón social, domicilio, CIF y código de cuenta de cotización (CCC) a la Seguridad Social.
- **Datos de identificación de la persona** empleada: nombre completo, número de identificación fiscal (NIF), número de afiliación a la Seguridad Social, categoría profesional y grupo de cotización.
- **Periodo de liquidación:** fecha de inicio y finalización del periodo de tiempo por el cual se realiza el pago.
- **Devengos.** Es la cantidad de dinero que percibe la persona trabajadora. Equivalen a la retribución total bruta (salario bruto) antes de efectuar las retenciones correspondientes. Incluye el salario base, los complementos salariales, las gratificaciones extraordinarias y los salarios en especie, así como otros ingresos.
- **Deducciones.** Son las cantidades que la empresa descuenta del salario bruto. Los conceptos más importantes son las retenciones del IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social, pero puede haber otros, como cuotas sindicales, pagos en especie, anticipos, etc.
- **Salario neto** o líquido total a percibir. Es la cantidad final que la persona empleada recibe después de todas las deducciones aplicables. Es el monto que el empleado realmente recibe en su cuenta bancaria o en efectivo.
- **Firma** de las partes.
- **Bases de cotización a la Seguridad Social y de retención del IRPF.** Detallan los porcentajes que se aplican para calcular las deducciones y la parte de la cotización correspondiente a la empresa.



Tarea 2

Interpretación de los devengos



Claves para hacer una nómina

¡Tenlo en cuenta!

La nómina es un documento fundamental, tanto para la empresa como para el trabajador, ya que proporciona transparencia y claridad en relación con los pagos, pero también con las obligaciones financieras de ambas partes.

Fig. 6.2. En la nómina se registran los diferentes conceptos que la persona empleada percibe y las deducciones efectuadas.



■ Datos de identificación de la empresa
■ Datos de identificación de la persona
■ Periodo de liquidación

■ Devengos

■ Deducciones

■ Salario neto

■ Firma de las partes

■ Bases de cotización a la SS y de retención del IRPF

RECIBO INDIVIDUAL JUSTIFICATIVO DEL PAGO DE SALARIOS

Empresa:
Domicilio:
CIF:
CCC:

Trabajador:
NIF:
Núm. Afil. Seguridad Social:
Grupo profesional:
Grupo de Cotización:

Periodo de liquidación: del ____ de ____ al ____ de ____ de 20____

Total días

I. DEVENGOS	IMPORTE	TOTALES
1. Percepciones salariales		
Salario base		
Complementos salariales		
Horas extraordinarias		
Horas complementarias (contratos a tiempo parcial)		
Gratificaciones extraordinarias		
Salario en especie		
2. Percepciones no salariales		
Indemnizaciones o suplidos		
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social		
Indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos		
Otras percepciones no salariales		
A. TOTAL DEVENGADO		
II. DEDUCCIONES		
1. Aportación del trabajador a las cotizaciones a la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta	%	
Contingencias comunes		
Desempleo		
Formación Profesional		
Horas extraordinarias		
TOTAL APORTACIONES		
2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas		
3. Anticipos		
4. Valor de los productos recibidos en especie		
5. Otras deducciones		
B. TOTAL QUE CAL DEDUIR		
LÍQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A - B)		
		de ____ de 20____
Firma y sello de la empresa		RECIBÍ

DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA

CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESA
1. Contingencias comunes			
Importe remuneración mensual			
Importe prorata pagas extraordinarias			
TOTAL			
2. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta			
AT y EP			
Desempleo			
Formación Profesional			
Fondo Garantía Salarial			
3. Cotización adicional horas extraordinarias			
4. Base sujeta a retención del IRPF			

Fig. 6.3. Diferentes apartados que componen una nómina o recibo de salario.

**Tarea 5**

La retención del IRPF

6.2.2. La base de tributación al IRPF

Es importante que distingas las bases de cotización de las bases de tributación, pues son conceptos diferentes:

- Las **bases de cotización** sirven de base para realizar los cálculos del importe que deben pagar la empresa y el trabajador a la Seguridad Social. Hablaremos de ello ampliamente en los apartados siguientes.
- Las **bases de tributación** son las que se toman como referencia para calcular la retención del impuesto del IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas).

El **IRPF**, o **impuesto sobre la renta de las personas físicas**, es un impuesto directo que grava la renta obtenida por las personas físicas en un determinado periodo fiscal.

Es un impuesto progresivo, es decir, cuanto mayor sea la renta de una persona, mayor será el tipo impositivo que se aplicará sobre esa renta.

La retención del IRPF en la nómina es la cantidad que se retiene mensualmente del salario bruto de un trabajador o trabajadora, como pago anticipado del impuesto. Esta retención la realiza la empresa y la ingresa a la Administración Tributaria.

La retención del IRPF suele expresarse como un porcentaje del salario bruto, que puede variar entre diferentes tramos de ingresos. La cuantía se realiza a partir de una base de tributación. Esta base depende del salario bruto (al que se incorporan otros factores) y se le aplica el tipo impositivo correspondiente.

Retención del IRPF = Base de tributación × Tipo impositivo (%)

El cálculo de la cuota de IRPF es bastante complejo, pues intervienen varios conceptos como:

- El **salario bruto**, cuanto mayor sea el salario, más alto será el importe de la cuota.
- Las **circunstancias personales y familiares**: estado civil, número de hijos, familia monoparental, si es un trabajador con discapacidad, etc. Cuanto mayores sean las cargas familiares, menor será la retención que se aplicará en la nómina.
- El **tipo de contrato**, también afectará a la retención, pues a algunos contratos se les podrá aplicar una retención mínima.
- El **lugar de residencia**. Si bien la base de tributación es la misma en todas las comunidades autónomas, los tipos impositivos serán diferentes en cada una.

Cuando realiza su declaración de la renta al final del año fiscal, la persona incorporará los pagos a cuenta que ha realizado por deducciones de IRPF, según los importes retenidos y las circunstancias personales y profesionales, es posible que se reciba una devolución de parte de las retenciones realizadas o que se deba abonar un saldo adicional.

.....
¡Tenlo en cuenta!

Dos personas en la misma empresa, desarrollando el mismo puesto de trabajo y con el mismo salario bruto, no tienen necesariamente que percibir el mismo salario neto o líquido, ya que el porcentaje de IRPF puede ser diferente.



Actividades

3. Explica la relación entre salario bruto y salario neto y los conceptos que intervienen en el cálculo de uno y de otro.
4. Interpreta esta nómina. Detalla en un **mapa de árbol** todos los conceptos que figuran y la cuantía de cada uno.

NIF. B629388XX

EMPRESA				DOMICILIO			Nº INS. S.S.	
BASEBEN S.L.				LAUREA MIRO, 375 ESC.A PUERTA			08/1426XX0-30	
TRABAJADORA/A				CATEGORIA	Nº MATRIC	ANTIGÜEDAD	D.N.I	
EIENA GARCIA MIRO				OFICIAL 2a	OFICIAL 2a	1 MAY 24	444466668	
Nº AFILIACION S.S.	TARIFA	COD.CT	SECCION	NRO.	PERIODO			TOT. DIAS
00/00000000-00	7	500		588	MENS 01 MAY 24 a 31 MAY 24			30
CUANTIA	PRECIO	CONCEPTO				DEVENGOS	DEDUCCIONES	
30,00	36,567	1	*SALARIO BASE				1.097,00	
30,00	18,945	7	*Plus Productividad				568,36	
30,00	6,094	27	*P Extra Distrib				182,83	
30,00	3,047	30	*BENEFICIOS				91,42	
30,00	2,013	434	-Horas Extras 1				60,39	
		995	COTIZACION CONT.COMU 4,82					93,49
		996	COTIZACION FORMACION 0,10					2,00
		997	COTIZACION DESEMPLEO 1,55					31,00
		998	COTIZACION HORAS EXT 4,70					2,84
		999	COTIZACION I.R.P.F. 14,00					280,00
REM. TOTAL	P.P.EXTRAS	BASE S.S.		BASE A.T. Y DES.		BASE I.R.P.F.	T. DEVENGADO	T. A DEDUCIR
1.939,61		1.939,61		2.000,00		2.000,00	2.000,00	409,33

* Percepciones Salariales sujetas a Cot. S.S.

- Percepciones no Salariales excluidas Cot. S.S.

FECHA

31 MAYO 2024

SANT FELIU DE LLOBRE

SELLO EMPRESA

RECIBI

LIQUIDO A PERCIBIR

1.590,67

IBAN:

SWIFT/BIC:

COSTE EMPRESA:

2.639,25

DETERMINACIÓN DE LAS B. DE COTIZACIÓN A LA S.S. Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA			
CONCEPTO	BASE	TIPO	APORTACIÓN EMPRESARIAL
1. Contingencias comunes.....	1.939,61		
AT y EP.....	2.000,00	1,50	30,00
2. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta	2.000,00		
Desempleo.....	2.000,00		
Formación Profesional.....	2.000,00		
Fondo Garantía Salarial.....	2.000,00		
3. Cotización adicional horas extraordinarias.....	60,39		

5. Diferencia entre los conceptos de tributar por salario y cotizar a la Seguridad Social.
6. Buscad, en pequeños grupos, información sobre el concepto de IRPF y su retención en la nómina como deducción. Presentad la información en una **infografía**.

6.3. Las cotizaciones a la Seguridad Social

Habrás visto que en la explicación e interpretación de la nómina hemos hecho referencia varias veces a las cotizaciones de la Seguridad Social.



Tarea 2

¿Cómo funciona el sistema de la Seguridad Social?



La Seguridad Social

¡Tenlo en cuenta!

El sistema de la Seguridad Social está basado en el **principio de solidaridad**, por el que la aportación de las personas en activo (contribuyentes) se destina a financiar las necesidades de las personas que se encuentran en situaciones desfavorecidas (beneficiarias).

La **Seguridad Social** es un sistema público de protección que garantiza el acceso a una serie de prestaciones económicas y servicios sociales destinados a cubrir diversas contingencias a lo largo de la vida de las trabajadoras y trabajadores.

Para prestar esta acción protectora, el sistema de la Seguridad Social se financia con aportaciones que las empresas y personas trabajadoras realizan por medio de las cotizaciones.

Las trabajadoras y trabajadores contribuyen al sistema de la Seguridad Social de manera diferente según el régimen al que estén adscritos, el cual depende de la naturaleza de la actividad económica que realizan. Se distinguen varios regímenes:

- El **régimen general**. En él se incluye a todos los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena o asimilada, mayores de 16 años, que prestan sus servicios en empresas industriales o de servicios. Dentro del régimen general se incluyen otros sistemas especiales como el Sistema Especial Agrario, el Sistema Especial de Empleados del Hogar o el de Representantes de Comercio, así como otros sistemas especiales de colectivos con particularidades en materia de afiliación y cotización.
- El **régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos**, en adelante RETA, incluye, con carácter general, a los trabajadores mayores de 18 años que, de forma habitual, personal y directa, realizan una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción a contrato de trabajo.
- El **régimen especial de los trabajadores del mar**, comprende las personas que trabajan en actividades de naturaleza marítimo-pesqueras.
- El **régimen especial de la minería del carbón**, en el que se encuadran las trabajadoras y trabajadores que como asalariados trabajan para empresas dedicadas a actividades vinculadas a la minería del carbón.

En este libro nos centraremos en las trabajadoras y trabajadores encuadrados en el régimen general por cuenta ajena.

6.3.1. Cotizaciones y bases de cotización



Tarea 3

Interpretación de las deducciones por cotización a la SS en la nómina



Tarea 4

Las aportaciones de la empresa



Secuencia de obligaciones respecto a la Seguridad Social

Las **cotizaciones a la Seguridad Social** son las aportaciones económicas (cuotas) que empresas y trabajadores realizan a este organismo para financiar su acción protectora (prestaciones).

La primera vez que entres a trabajar, te afiliarás al sistema de la Seguridad Social y te asignarán un **número de afiliación**, que será válido para toda tu vida profesional. Este número te identificará en todas las relaciones que establezcas con la Seguridad Social, por ejemplo, cambiar de trabajo, cobrar el desempleo, etc.

Las empresas también deberán estar inscritas en la Seguridad Social y tener asignado un número de inscripción o código de cuenta de cotización (CCC), que también será válido a lo largo de toda su vida.

¡Tenlo en cuenta!

Cotizar da derecho a la acción protectora de la Seguridad Social, por ejemplo, prestaciones por jubilación, por incapacidad temporal, etc., y a la asistencia sanitaria.

» Las bases de cotización

Las cotizaciones se establecen sobre una **base de cotización**, que es la cantidad que se toma como referencia para calcular las aportaciones a la Seguridad Social.

Esta base está formada por el salario bruto, incluidas horas extras, pagas extras prorrateadas y vacaciones retribuidas no disfrutadas, si las hubiera:

$$\text{Base de cotización} = \text{Salario bruto} \left[\text{Horas extra} + \text{Pagas extra prorrateadas} + \text{Vacaciones retribuidas} \right]$$

Sobre estas bases de cotización se aplicarán unos porcentajes, atribuibles a distintos conceptos, para obtener la cuantía de las cuotas:

$$\text{Cuota de cotización} = \text{Base de cotización} \times \text{Conceptos de cotización (\%)}$$

Las cuotas serán los importes que empresa y trabajador deben aportar a la Seguridad Social. Ambas las ingresará la empresa en cuotas de dos tipos:

- La **cuota del trabajador o trabajadora**, que la empresa previamente ha retenido (así figura como deducción en la nómina).
- La **cuota o aportación de la empresa** por cada trabajadora o trabajador.

Hemos detallado los elementos que forman la base de cotización. Sin embargo, hay unos límites máximos y mínimos en la fijación de la base de cotización, según el grupo profesional.

» Bases de cotización mínimas y máximas

Existen 11 grupos, asociados a categorías profesionales distintas. Para cada grupo se estipulan, por normativa, unas bases de cotización con un importe mínimo y un importe máximo.

Grupo	Categorías	Base mínima de cotización (*)	Base máxima de cotización (*)
1	Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección	1.847,40 € mes	4.720,50 € mes
2	Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes. Titulados	1.532,10 € mes	4.720,50 € mes
3	Jefes administrativos y de taller	1.332,90 € mes	4.720,50 € mes
4	Ayudantes no titulados	1.323,00 € mes	4.720,50 € mes
5	Oficiales administrativos	1.323,00 € mes	4.720,50 € mes
6	Subalternos	1.323,00 € mes	4.720,50 € mes
7	Auxiliares administrativos	1.323,00 € mes	4.720,50 € mes
8	Oficiales de primera y segunda	42,00 € día	157,35 € día
9	Oficiales de tercera y especialistas	42,00 € día	157,35 € día
10	Peones	42,00 € día	157,35 € día
11	Menores de 18 años	42,00 € día	157,35 € día

(*) Datos correspondientes a 2024

Estas bases se aplicarán cuando la base de cotización del trabajador o trabajadora no alcance o supere estos límites. Así:

- Las trabajadoras o trabajadores cuya **base de cotización esté por debajo de la base mínima**, cotizarán por esta. Por ejemplo, a un trabajador del grupo 7 cuya base de cotización sea 1.250 € se le aplicará la base mínima (1.323 €).
- Las trabajadoras o trabajadores cuya **base de cotización exceda de la base máxima** cotizarán por esta. Por ejemplo, una ingeniera con un sueldo bruto de 5.600 € cotizará la base máxima.

Las trabajadoras y trabajadores con un salario bruto por encima de la base mínima y por debajo de la máxima tienen la base cotizable que les corresponde por su retribución.

6.3.2. Conceptos de cotización

Hemos comentado que para calcular las cuotas se deben aplicar a las bases de cotización unos porcentajes atribuibles a determinados **conceptos de cotización**.



Tipos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social

Los **conceptos de cotización** son los distintos elementos que se aplican sobre la base de cotización, para calcular las contribuciones que empresas y trabajadores deben aportar al sistema de Seguridad Social.

Estos conceptos son los siguientes:

- Contingencias comunes
- Contingencias profesionales
- Desempleo
- Formación profesional
- Fondo de Garantía Salarial

.....
¡Tenlo en cuenta!

Las cotizaciones no dejan de ser un dinero que la Seguridad Social va recaudando, para cuando tenga que soportar los pagos de las prestaciones que te pueden corresponder en un futuro, por ejemplo, por enfermedad o por estar de baja médica.

» Contingencias comunes

Es la parte más importante de todas las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto porque supone el porcentaje mayor, como por la amplitud de las prestaciones a que da derecho.

Así, con el importe por estas contingencias se financian una amplia variedad de prestaciones, como baja médica o incapacidad temporal, incapacidad permanente derivada de una enfermedad común o de un accidente no laboral, riesgo en el embarazo, maternidad o paternidad, viudedad, pensión de jubilación, etc.

La base cotizable para el cálculo de las contingencias comunes contempla los elementos indicados anteriormente, excepto las horas extraordinarias.



¿Qué son las contingencias comunes?

En cuanto a las cuotas, la empresa paga un 23,60% de la base de cotización, mientras que el trabajador o trabajadora aporta un 4,70%. El total, por lo tanto, es del 28,30%.

En la aplicación de las contingencias comunes hay que considerar un aumento del porcentaje a causa de la aplicación del impuesto MEI (mecanismo de equidad intergeneracional). (Doc. 6.1)

	Aportación empresa	Aportación trabajador/a	Total aportación
Cuota CC	23,60%	4,70%	28,30%
MEI	0,58%	0,12%	0,70%
Total cuota	24,18%	4,82%	29,00%

Documento 6.1.
El impuesto MEI

El impuesto MEI (mecanismo de equidad intergeneracional) es una cotización que se aplica en las nóminas con el objetivo de fortalecer el sistema de pensiones.

Su objetivo es reforzar los ingresos que se realizan a la Seguridad Social para, en el futuro, tener la capacidad de abonar las pensiones de la generación del *baby boom* (población nacida entre finales de 1950 y mediados de 1970).

Se prevé aplicar el MEI durante 10 años (hasta 2032), llegado ese año, se revisará y se analizará la necesidad de continuar con él o eliminarlo.

La manera en la que se distribuye el pago del impuesto MEI en personas asalariadas por cuenta ajena es del 0,58% para la empresa y del 0,12% para la persona empleada, en total el 0,70% de la base cotizable. (Datos para 2024.)

Fig. 6.4. Las aportaciones de hoy te protegen de posibles adversidades en el futuro



.....
¡Tenlo en cuenta!

La cuantía de la prestación que percibe el trabajador o trabajadora por incapacidad temporal o permanente suele ser diferente si es debida a contingencias comunes que si lo es por contingencias profesionales.

Si es debida a contingencias profesionales, nunca será inferior, motivo por el cual la prestación por una baja laboral por accidente o enfermedad profesional suele resultar superior a una común.

.....
¡Tenlo en cuenta!

Los conceptos de cotización por desempleo, contribución al Fondo de Garantía Salarial y cotización para la formación profesional, se agrupan con el nombre de **conceptos de recaudación conjunta**.

>> Contingencias profesionales

Las contingencias profesionales sirven para financiar las prestaciones por accidente de trabajo (AT) y por enfermedad profesional (EP), es decir, por daños que ocurran durante el desarrollo de la actividad profesional.

Esta cuota solo la pagan las empresas, mientras que las trabajadoras y trabajadores no realizan esta aportación.

En estas contingencias también se incluyen las horas extraordinarias para el cálculo de la base de cotización.

Los tipos aplicables por contingencias profesionales se asignan para cada sector profesional, en función de si las actividades que se llevan cabo conllevan un mayor o menor riesgo.

La cuota se aplica en dos conceptos, por incapacidad temporal (IT) y por invalidez, muerte y supervivencia (IMS).

>> Desempleo

El pago de esta cotización da derecho a la trabajadora o trabajador a percibir una prestación por desempleo cuando se extinga su contrato de trabajo de forma involuntaria.

La base cotizable es la misma que la base por cotizaciones profesionales, es decir, sin contar horas extraordinarias. La cuantía de la cuota dependerá del tipo de contrato laboral y de su duración:

- Para contratos indefinidos y de formación, la empresa aporta un 5,50% de la base de cotización y el trabajador o trabajadora un 1,55%, por lo que el total es del 7,05%.
- Para contratos de duración determinada, la empresa cotiza un 6,70% y el trabajador un 1,60%, en total un 8,3%.

Tipo de contrato	Aportación empresa	Aportación trabajador/a	Total aportación
Indefinidos y formativos	5,50%	1,55%	7,05%
Temporales	6,70%	1,60%	8,30%

>> Formación profesional

El importe por este concepto se destina a la financiación de diferentes cursos o formaciones continuadas y para el reciclaje profesional.

La base de cotización es la misma que para el desempleo.

La aportación o cuota de la empresa es de un 0,60% y la del trabajador del 0,10%, por lo que el total es del 0,70%.

Aportación empresa	Aportación trabajador/a	Total aportación
0,60%	0,10%	0,70%

» Fondo de Garantía Salarial o FOGASA

El **FOGASA** o **Fondo de Garantía Salarial** es un organismo oficial que garantiza a las trabajadoras y trabajadores la percepción de salarios o indemnizaciones cuando la empresa se ha declarado insolvente o en procedimiento concursal.

El FOGASA se financia mediante las aportaciones las empresas, que destinan un 0,20% de cuotas. Las trabajadoras y trabajadores no realizan ninguna aportación a este fondo.

Aportación empresa	Aportación trabajador/a	Total aportación
0,20%	—	0,20%



Actividades

Infografía

Mapa mental

Mapa de doble burbuja

- En pequeños grupos, elaborad una **infografía** que explique los aspectos básicos de sistema de la Seguridad Social.
- Explica el significado de los conceptos siguientes:
 - Número de afiliación a la SS
 - Base de cotización a la Seguridad Social
 - Grupos de cotización
 - Base máxima de cotización
- Elaborad, por parejas, un **mapa mental** en el que expliquéis los diferentes conceptos de cotización que se aplican para calcular las cuotas de cotización.
- Compara, mediante un **mapa de doble burbuja**, los conceptos de cotización por contingencias comunes y por contingencias profesionales.
- Explica qué es el mecanismo de equidad intergeneracional y cómo se recauda.
- Si la base de cotización de un trabajador está por debajo del límite establecido para su grupo profesional (por ejemplo, un auxiliar administrativo), ¿qué base de cotización se utilizará?
- Responde las preguntas siguientes y justifica tu respuesta:
 - ¿Por qué en la nómina no te aparece la deducción por contingencias profesionales?
 - ¿Qué concepto cubre una situación de incapacidad temporal derivada de una enfermedad común?
 - ¿Qué prestación tendrá una cuantía mayor, la ocasionada por un accidente común o la ocasionada por un accidente laboral?
 - ¿La cuantía de la cuota por desempleo será la misma independientemente del tipo de contrato?
 - ¿Qué es el Fondo de Garantía Salarial? ¿Por qué es importante cotizar por este concepto?
- Ejercitad el cálculo de cuotas de cotización a partir del caso siguiente: María es una jefa de taller que tiene un sueldo bruto de 5.150 al mes con las pagas extraordinarias prorrateadas. Calculad las cuotas siguientes (tanto la que aporta María como la de la empresa):
 - Por contingencias comunes, detallando el MEI
 - Por desempleo
 - Por formación profesional
 - Por FOGASA

6.4. La acción protectora de la Seguridad Social



Tarea 6

¿Qué protección garantiza la Seguridad Social?



Tarea 1

¿Qué sé sobre la acción protectora de la Seguridad Social?



5 diferencias entre la pensión contributiva y la no contributiva

La **acción protectora de la Seguridad Social** comprende el conjunto de prestaciones que ofrece el sistema para proteger a la ciudadanía frente a diversas contingencias y situaciones de riesgo a lo largo de su vida laboral y personal.

El alcance de la acción protectora depende de la cotización realizada. De esta manera, se consideran dos modalidades de protección:

- **Protección contributiva.** A esta modalidad pertenecen las personas que han cotizado a la Seguridad Social durante el periodo mínimo necesario, así como sus familiares. Tienen derecho a todas las prestaciones de la Seguridad Social. La cuantía de algunas de ellas se basa en los años cotizados y en los importes de dichas cotizaciones.
- **Protección no contributiva.** Se concede a las personas que no han cotizado nunca o bien carecen del periodo de cotización necesario para acceder a la modalidad contributiva. Comprende algunas prestaciones básicas y en cuantía menor a las de la protección contributiva.

Las prestaciones pueden ser de varios tipos:

- **Prestaciones en especie.** No suponen una retribución económica.
- **Pensiones.** Son prestaciones económicas de devengo periódico y de duración vitalicia o hasta alcanzar una edad determinada.
- **Subsidios.** Son prestaciones económicas de devengo periódico y de duración temporal.
- **Indemnizaciones.** Son prestaciones económicas abonables por una sola vez.
- **Otras prestaciones,** cuyas características no encajan en ninguna de las categorías anteriores.

El conjunto de prestaciones del sistema de Seguridad Social se recogen en el cuadro adjunto. Algunas las analizaremos con más detalle en los apartados siguientes.

¡Tenlo en cuenta!

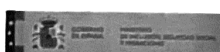
Puedes solicitar la prestación de la seguridad social telemáticamente, de manera sencilla, en el sitio web de la Seguridad Social.



¿Cómo solicitar telemáticamente prestaciones a la Seguridad Social?

¡Tenlo en cuenta!

Es importante que sepas a qué prestaciones podrás tener derecho y que tengas al menos un conocimiento somero sobre la protección que te proporciona. La cuantía y las condiciones específicas de su aplicación, como pueden tener cierta complejidad y están sujetas a modificaciones, podrás consultarlas en el momento que las necesites en el sitio web de la seguridad social (<https://www.seg-social.es/>)



SeguridadSocial

Sugerencias y quejas

Consultas

Q

Castellano v



Inicio



Conócenos



Trabajadores



Pensionistas



Empresarios

Inicio / Trabajadores / Prestaciones / Pensiones de Trabajadores / Acción protectora - prestaciones

Acción protectora - prestaciones

Las prestaciones son un conjunto de medidas que pone en funcionamiento la Seguridad Social para prevenir, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos, que suelen originar una pérdida de ingresos o un exceso de gastos en las personas que los sufren. En su mayoría económicas, las prestaciones son las siguientes:

- Asistencia sanitaria.
- Incapacidad temporal.
- Riesgo durante el embarazo.
- Riesgo durante la lactancia natural.
- Nacimiento y cuidado de menor.
- Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Prestaciones en especie		• Asistencia sanitaria • Prestación farmacéutica • Servicios sociales
Prestaciones económicas	Subsidios	• Incapacidad temporal • Nacimiento y cuidado de un menor • Riesgo durante el embarazo • Cuidado de menores afectados por enfermedad grave • Temporal, a favor de familiares
	Pensiones	• Jubilación • Incapacidad permanente • Por muerte y supervivencia • Extraordinarias, por terrorismo
	Indemnizaciones	• Por lesiones permanentes • Por incapacidad permanente parcial • Por fallecimiento (accidente de trabajo y enfermedad profesional)
	Otras	• Protección familiar • Desempleo • Auxilio por defunción • Prestación temporal de viudedad

6.4.1. Asistencia sanitaria

Asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria de la Seguridad Social tiene por objeto la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos necesarios para conservar o restablecer la salud de las personas beneficiarias, así como su aptitud para el trabajo.

Proporciona, también, los servicios convenientes para completar las prestaciones médicas y farmacéuticas, atendiendo, de forma especial, a la rehabilitación física que se precisa para lograr una recuperación profesional completa.

6.4.2. Incapacidad temporal

Incapacidad laboral temporal (IT)

La **prestación económica por incapacidad temporal** trata de cubrir la falta de ingresos que se produce cuando la persona trabajadora, debido a una enfermedad o accidente, está imposibilitada temporalmente para trabajar.

Es un subsidio diario mientras dure la baja médica, hasta que transcurra el plazo máximo establecido, o hasta que se extinga por reconocimiento de incapacidad permanente o jubilación.

Incluye algunas situaciones especiales en que pueda encontrarse la mujer:

- A causa de menstruación incapacitante secundaria.
- A causa de interrupción del embarazo, mientras reciba asistencia y esté impedida para el trabajo.
- A causa de gestación desde el día primero hasta la semana 39.

La cuantía de la prestación se calculará de manera diferente, según si la enfermedad o el accidente causante se han producido en el trabajo o no.

6.4.3. Incapacidad permanente



Tarea 7

La protección de Rashid

La **prestación por incapacidad permanente** es una pensión destinada a cubrir la pérdida de ingresos cuando por enfermedad o accidente la persona ve reducida o anulada su capacidad laboral, presumiblemente de forma definitiva.

La incapacidad puede darse en distintos grados y da derecho a cuantías diferentes:



Incapacidad laboral permanente (IP)

- **Parcial para la profesión habitual.** Ocasiona a la persona una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para dicha profesión.
- **Total para la profesión habitual.** Inhabilita a la persona para su profesión habitual, pero puede dedicarse a otra distinta.
- **Absoluta para todo trabajo.** Inhabilita a la persona para toda profesión u oficio.
- **Gran invalidez.** La persona está incapacitada de forma permanente y necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.

Dependiendo del grado de incapacidad, se exigen unos requisitos de cotización, a no ser que la incapacidad se derive de accidente (sea o no de trabajo) o de enfermedad profesional, casos en los que no se exigen cotizaciones previas.

6.4.4. Protección frente al desempleo



Tarea 4

La protección de Lucas

La protección frente al desempleo se dirige a las personas que, pudiendo y queriendo trabajar, han perdido el empleo (de forma temporal o definitiva), o han visto reducida su jornada laboral, al menos en una tercera parte. Existen dos figuras de protección: la *prestación por desempleo* y el *subsidio por desempleo*.

» Prestación por desempleo

La **prestación por desempleo** es una prestación contributiva que se abona a las personas que, habiendo cotizado un periodo mínimo en la Seguridad Social, se encuentran sin trabajo.

El periodo mínimo de cotización debe haber sido de al menos 360 días en los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo. La duración de la prestación está en función del periodo de ocupación cotizada, en estos últimos 6 años, de acuerdo con el cuadro adjunto.

La cuantía de la prestación se determina aplicando a la base reguladora unos porcentajes:

- Base reguladora (BR): promedio de cotización durante los 180 días precedentes.
- Porcentaje:
 - Durante los primeros 6 meses (180 días): 70% de la BR.
 - A partir del día 181: 50% de la BR.

Esta cuantía deberá estar dentro de unos límites, máximo y mínimo, legalmente establecidos. (Doc. 6.2)



Calcula la cuantía de tu prestación por desempleo (SEPE)



¿Cómo solicitar la prestación por desempleo? (SEPE)

Periodo de cotización	Periodo de prestación
De 360 a 539 días	120 días
De 540 a 719 días	180 días
De 720 a 899 días	240 días
De 900 a 1079 días	300 días
De 1.080 a 1.259 días	360 días
De 1.260 a 1.439 días	420 días

Periodo de cotización	Periodo de prestación
De 1.440 a 1.619 días	480 días
De 1.620 a 1.799 días	540 días
De 1.800 a 1.979 días	600 días
De 1.980 a 2.159 días	660 días
Más de 2.160 días	720 días

Documento 6.2

¿Cómo calcular la prestación por desempleo?

Si bien la cuantía puede ser diferente según el caso, el proceso de cálculo sigue estos pasos. Imaginate que una trabajadora cuya base reguladora es de 1.400 euros y hace 3 años y 2 meses que trabaja ha sido despedida ¿Qué prestación por desempleo percibirá?

- BR: 1.400 euros
- Periodo de cotización: 1.155 días (entre 1.080 y 1.259 días). Le corresponde un periodo de prestación de 360 días.
- Cuantía de la percepción:
 - Los 6 primeros meses: $BR \times 70\% = 1.400 \times 0,7 = 980 \text{ €}$
 - Los 6 meses siguientes: $BR \times 50\% = 1.400 \times 0,5 = 700 \text{ €}$

»» Subsidio por desempleo

El **subsidio por desempleo** es una ayuda de la Seguridad Social para personas desempleadas que no tienen derecho a la prestación contributiva por desempleo.

Pueden acceder a este subsidio personas desempleadas:

- Que han agotado la prestación por desempleo. En menores de 45 años sin responsabilidades familiares se exigirá, además, que la prestación por desempleo agotada haya tenido una duración igual o superior a 360 días.
- Que estén en situación legal de desempleo sin tener cubierto el periodo mínimo de cotización, siempre que hayan cotizado al menos tres meses.

La duración del subsidio por desempleo será desde tres hasta 30 meses dependiendo de la edad, las circunstancias familiares, la duración de la prestación agotada o el tipo de subsidio.

La cuantía del subsidio por desempleo será del 95% de IPREM los seis primeros meses, del 90% del IPREM los seis meses siguientes y del 80% el resto del periodo.

El subsidio será compatible con el trabajo por cuenta ajena por un periodo de hasta 180 días de compatibilidad, en uno o varios empleos, o a tiempo completo o parcial, sin reducción de la cuantía del subsidio.



Real Decreto Ley 7/2023, de 19 de diciembre, de simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo

¡Tenlo en cuenta!

El IPREM o indicador público de renta de efectos múltiples, es un indicador utilizado en España como referencia para la concesión de ayudas, becas, subsidios y otros tipos de prestaciones sociales. Los valores para 2024 son de 20 euros al día o 600 euros al mes.



Tarea 6

La protección de Lola

6.4.5. Prestaciones derivadas de situaciones familiares

Algunas de las prestaciones están destinadas a cubrir situaciones asociadas a aspectos del ciclo vital o de la atención familiar. Hay varias de ellas.

- **Nacimiento y cuidado de menor.** Es un subsidio destinado a las personas trabajadoras durante el periodo de descanso posterior al parto, adopción, acogimiento familiar y tutela.

Su duración es de 16 semanas, de las cuales las 6 primeras posteriores al parto son obligatorias tanto para la madre biológica como para el otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. La duración se ampliará una semana en casos de parto múltiple o discapacidad del bebé. Su cuantía equivale al 100% de la base reguladora de contingencias comunes.



Riesgo durante el embarazo

- **Riesgo durante el embarazo o la lactancia natural.** Es un subsidio destinado a cubrir la pérdida de ingresos a causa de la suspensión del contrato de trabajo, en los supuestos en los que la trabajadora realiza actividades con riesgo para su salud, la del feto o la del lactante, y no se han podido adaptar para hacerlas compatibles con su estado, ni reubicarla a otro sin riesgo.

La cuantía del subsidio es el correspondiente al 100% de la base reguladora de contingencias profesionales.



Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave

- **Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.** Es un subsidio de devengo diario, destinada a progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo (al menos el 50%) para el cuidado del menor a su cargo. La cuantía equivale al 100% de la base reguladora de contingencias profesionales.
- **Corresponsabilidad en el cuidado del lactante.** Es un subsidio de devengo diario, destinado a compensar la reducción de jornada por razón de lactancia, hasta los 12 meses.



Fig. 6.5. La acción protectora de la Seguridad Social alcanza también a la familia del trabajador o trabajadora.

- **Prestaciones familiares.** Están destinadas a cubrir la situación de necesidad económica o de exceso de gastos a causa de responsabilidades familiares. Entre ellas se cuentan varias prestaciones:
 - Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres o padres con discapacidad (igual o superior al 65%). Es una prestación de pago único.
 - Prestación económica por parto o adopción múltiples. Es una prestación de pago único que tiene por objeto compensar el incremento de gastos por estas circunstancias.
 - Prestación no económica por cuidado de hijo, de menor acogido o de otros familiares.

6.4.6. Prestaciones asociadas a la cesación de la actividad laboral

Algunas prestaciones están vinculadas al ciclo vital y la cesación de la actividad laboral, como son la *jubilación* o las *prestaciones por muerte y supervivencia*.

»» Jubilación



Tarea 3

La protección de Laura

¡Tenlo en cuenta!

- La edad de jubilación es a los 67 años o 65 años si se acreditan 38 años y 6 meses de cotización.
- Para acceder a la pensión contributiva debe haberse cotizado al menos 15 años (dos en los últimos 15 años).
- Existe la posibilidad de jubilarse de manera anticipada o retrasar la jubilación, con la aplicación de coeficientes de reducción o bonificaciones en cada caso.

La **prestación por jubilación** sustituye las rentas del trabajo por una pensión vitalicia, cuando el trabajador o trabajadora, a causa de la edad, cesa total o parcialmente en su actividad laboral.

La cuantía de la pensión está determinada por la base reguladora y el porcentaje que se aplica a esta en función de los años cotizados.

La pensión de jubilación tiene garantizadas cuantías mínimas, así como su revalorización al comienzo de cada año, de acuerdo con el IPC previsto para ese año.

»» Muerte y supervivencia

Las **prestaciones por muerte y supervivencia** están destinadas a compensar la situación de necesidad económica que produce, para determinadas personas, el fallecimiento de otras.

Los supuestos que puede causar se concretan en diferentes tipos de prestaciones:

- **Pensión de viudedad.** Es una pensión con carácter vitalicio para quien haya sido cónyuge o pareja de hecho en el momento del fallecimiento.
- **Prestación temporal de viudedad.** Es una prestación económica temporal, dirigida al cónyuge superviviente que no pueda acceder al derecho a pensión de viudedad.
- **Pensión de orfandad.** Es una prestación reconocida para los hijos e hijas de la persona fallecida y a los aportados por su cónyuge, que reúnan ciertos requisitos.
- **Prestación de orfandad por violencia contra la mujer.** Es una destinada a los hijos de una mujer fallecida a causa de violencia contra la mujer.



Tarea 5

La protección de Gabriela

- **Pensión en favor de familiares.** Es una prestación dirigida a los parientes por consanguinidad que reúnan ciertos requisitos.
- **Subsidio en favor de familiares.** Es una prestación temporal a favor de los hijos o hermanos del trabajador o pensionista que reúnan ciertos requisitos.
- **Auxilio por defunción.** Es una prestación a tanto alzado para suplir los gastos de sepelio.
- **Indemnizaciones por AT o EP.** Es una indemnización a tanto alzado que se puede conceder a la familia a causa de fallecimiento por accidente laboral o enfermedad profesional. Es adicional a la pensión correspondiente.

6.4.7. Prestaciones del seguro escolar

La prestación por seguro escolar es un seguro que protege a los estudiantes, mediante prestaciones sanitarias y económicas, en caso de tres supuestos:



Trámites en la prestación del seguro escolar

- **Accidente escolar.** Da derecho a asistencia médica y farmacéutica, indemnizaciones económicas por incapacidad y gastos de sepelio.
- **Enfermedad.** Da derecho a asistencia médica, farmacéutica y gastos de sepelio.
- **Infortunio familiar.** Es una situación ocasionada por el fallecimiento del cabeza de familia o por ruina o quiebra familiar. Da derecho a una prestación económica.

El abono de la cuota del seguro se realiza de forma obligatoria junto con el pago de la matrícula de cada curso escolar a partir de 3.º de ESO. Los centros docentes se encargarán de enviar a la Seguridad Social las cuotas cobradas a los estudiantes.



Actividades

Mapa de doble burbuja



Mapa mental



Mapa de comparación y contraste



Vídeo



15. Diferencia entre la protección contributiva y la protección no contributiva. Puedes utilizar un **mapa de doble burbuja**.
16. Explica qué son subsidios, qué son pensiones y qué son indemnizaciones, desde la perspectiva de las prestaciones de la Seguridad Social.
17. Elabora un **mapa mental** con la explicación básica de las cinco prestaciones de la Seguridad Social que consideres más destacables.
18. Indica en qué situaciones especiales la mujer puede percibir una prestación por incapacidad temporal.
19. Explica las diferencias básicas que hay entre la prestación por desempleo y el subsidio por desempleo. Puedes utilizar un **mapa de comparación y contraste**.
20. Imagínate que has trabajado durante 27 meses, con una BR de 1.320 euros. Realiza los cálculos correspondientes y responde: ¿qué prestación por desempleo te corresponde?
Después utiliza el *programa de autocálculo de la prestación del SEPE* para un cálculo automático. Compara los resultados.
21. Por parejas, explicad en un **vídeo** corto en qué consiste la prestación por nacimiento o cuidado de un menor. Podéis ampliar vuestra información.



22. Responde las preguntas siguientes:

- a) ¿Qué tipo de prestación es la destinada a riesgo durante el embarazo?
- b) ¿A qué da derecho la prestación de corresponsabilidad en el cuidado del lactante?
- c) ¿Hay algún tipo de prestación destinada a cubrir situaciones de necesidad por exceso de gastos a causa de responsabilidades familiares?
- d) ¿Quiénes son los beneficiarios de la prestación de orfandad por violencia contra la mujer?
- e) ¿Qué variables determinan la cuantía de pensión por jubilación?
- f) ¿A qué se destina la prestación de auxilio por defunción?

23. Imagínate que te lesionas de cierta gravedad en una salida con el instituto o escuela. ¿Tienes derecho a alguna prestación? Si es así, ¿es contributiva o no contributiva? ¿Cómo has cotizado esta contingencia?



RETO 6.1

Radiografía de la nómina de Elsa

Tarea final: Elaboración de un podcast para explicar el contenido de una nómina.



RETO 6.2

¿Cómo ejerce su protección la Seguridad Social?

Tarea final: Elaboración de un comparativo entre casos de personas protegidas por la Seguridad Social y casos que no cuentan con esta protección.

¿Qué sabes ahora de...?

Reflexiona y valora tus conocimientos respecto a cada una de las siguientes cuestiones:

- ¿Sabes qué conceptos incluye una nómina o recibo de salario?
- ¿Sabes qué significa cotizar a la Seguridad Social?
- ¿Sabes qué es el Fondo de Garantía Salarial?
- ¿Sabes en qué consiste la acción protectora de la Seguridad Social?
- ¿Sabes a qué prestaciones te da derecho el seguro escolar?



Ni idea



Me suena



Lo conozco



Lo conozco y lo sabría explicar